

N. R.G. 2224/2022



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione quarta civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| dott.ssa Anna Mantovani  | Presidente            |
| dott.ssa Irene Lupo      | Consigliere           |
| dott.ssa Francesca Vullo | Consigliere rel. est. |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall. iscritto al n. r.g. **2224/2022** promossa

DA

*Parte\_1* (C.F. *P.IVA\_1*), con il patrocinio dell'avv. BERARDI RAFFAELLO e dell'avv. MASCIONE ROBERTO (C.F. *C.F.\_1* VIA ANFOSSI, 32 20100 MILANO; elettivamente domiciliato in CORSO UNITÀ D'ITALIA, 20 22063 CANTU' presso il difensore avv. BERARDI RAFFAELLO *CP\_1* (C.F. *C.F.\_2*), con il patrocinio dell'avv. BERARDI RAFFAELLO e dell'avv. MASCIONE ROBERTO (C.F. *C.F.\_1*) VIA ANFOSSI, 32 20100 MILANO; , elettivamente

domiciliato in CORSO UNITÀ D'ITALIA, 20 22063 CANTU' presso il difensore avv. BERARDI RAFFAELLO

*Parte\_1* (C.F. *C.F.\_3* ), con il patrocinio dell'avv. MASCIONE ROBERTO e dell'avv. BERARDI RAFFAELLO (*C.F.\_4* ) CORSO UNITÀ D'ITALIA, 20 22063 CANTU'; elettivamente domiciliato in VIA ANFOSSI, 32 20100 MILANO presso il difensore avv. MASCIONE ROBERTO

RECLAMANTI

CONTRO

*Controparte\_2*  
[...] (C.F. *P.IVA\_1* ) **NONCHÉ DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI** *Controparte\_3* con il patrocinio dell'avv. FRANZINI MARCO , elettivamente domiciliato in VIA CONSERVATORIO, 17 20122 MILANO presso il difensore avv. FRANZINI MARCO

**Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano**

RECLAMATI

avente ad oggetto: Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18) sulle seguenti conclusioni.

Per *Parte\_1* *CP\_1*  
ed *Parte\_1*  
revocare il fallimento di *Parte\_1* *Parte\_1* nonché dei soci illimitatamente responsabili *Parte\_1* e *CP\_1*

### Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto

Con sentenza n. 53/2022, pubblicata il 24.6.2022, il Tribunale di Como, su istanza della Procura della Repubblica presso il Tribunale, dichiarò il fallimento di Parte\_1 Parte\_1 Parte\_1 nonché dei soci illimitatamente responsabili CP\_1 e Parte\_1

Il Tribunale diede atto della legittima iniziativa del Pubblico Ministero, rilevò la sussistenza dei parametri di fallibilità, nonché l'esistenza di un significativo debito nei confronti dell'Erario, derivante dal mancato pagamento di tre cartelle esattoriali dell'importo complessivo di euro 150.237,69, già oggetto di accertamento da parte della Organizzazione\_1 di Como, e dell'ulteriore importo di euro 36.111,34, inerente tre partite di ruolo relative alle tre cartelle suindicate e aventi ad oggetto un terzo delle imposte suindicate.

Il Tribunale desumette lo stato di insolvenza dall'inattività della società, destinataria di un provvedimento interdittivo antimafia, nonché dalle perdite già maturate nell'ultimo periodo di operatività della società.

Parte\_1 nonché i soci illimitatamente responsabili CP\_1 e Parte\_1 hanno proposto reclamo avverso detta sentenza.

Si è costituito il solo CP\_2 contestando la fondatezza del reclamo.

All'udienza del 27 ottobre 2022, la Corte si è riservata di decidere.

\*\*\*

Questi i motivi di reclamo:

1. la mancanza da parte del Pubblico Ministero istante il fallimento di <<qualunque allegazione specifica concernente il collegamento tra la richiesta declaratoria di fallimento e una delle situazioni tipizzate dall'art. 7, così mancando di illustrare ante omnia, com'era onerato di fare, la propria legittimazione ad agire>>

2. l'assenza di <<un'autonoma deliberazione incidentale da parte del giudice fallimentare circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza>>; Secondo le reclamanti il giudice del fallimento, se solo avesse esaminato i motivi sottesi all'impugnativa delle cartelle esattoriali e della sentenza della Organizzazione\_2

[...], ne avrebbe rilevato la fondatezza, con la conseguenza che avrebbe dovuto rideterminare il debito nei confronti dell'Erario all'importo originario di

euro 35.788,33 sceso sotto la soglia dell'art. 15 l. fall., a seguito di un pagamento di euro 7.073,86 intervenuto tra la notifica dell'istanza di fallimento e la sentenza.

\*

Il reclamo non è fondato.

La sentenza correttamente riconosce la legittimazione del Pubblico Ministero che ha proposto istanza di fallimento in ragione della situazione di insolvenza emersa a seguito di due distinti procedimenti penali, il RGNR 3642/2018 pendente innanzi alla Procura di Como e il RGNR 24847/2019 innanzi alla DDA di Milano.

Nella richiesta presentata dalla Procura della Repubblica si menzionano le indagini eseguite dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della GdF di Como nell'ambito del procedimento penale n. 24847/2019 che avevano portato all'accertamento di un debito di euro 277.058,55, scaduto per l'importo di euro 35.788,33. L'istanza veniva poi corredata della nota con la quale la Questura di Como notiziava la Procura del provvedimento di sospensione emesso ex art. 100 TULPS nei confronti dell'esercizio commerciale di somministrazione di bevande e alimenti gestito dalla società reclamante.

Ciò premesso rileva la Corte che il riferimento al procedimento penale in corso e alle relative risultanze di rilievo ai fini della dimostrazione dello stato di insolvenza sarebbe già di per sé sufficiente per affermare la legittimità dell'iniziativa esercitata dal P.M..

A ciò si aggiunga che le reclamanti erano perfettamente a conoscenza delle modalità di acquisizione della *notitia decoctionis*, considerato che:

-come dichiarato nel reclamo, la sig.ra Parte\_1 all'epoca della fissazione dell'udienza prefallimentare, era in stato di custodia cautelare in carcere poiché indagata proprio nell'ambito del procedimento n. 24847/2019, indicato nell'istanza di fallimento, relativo ad un'indagine condotta dalla DDA per reati di associazione di stampo mafioso;

- anche la sig.ra CP\_1 a seguito della notifica del decreto di sospensione ex art 100 TULPS avvenuta l'8 marzo 2022 e dunque addirittura in epoca antecedente all'udienza prefallimentare, era perfettamente a conoscenza di tale procedimento penale a carico della sig.ra Pt\_1 e del di lei marito CP\_4

[...], ritenuto in sede penale amministratore di fatto della Parte\_2 come del tenore delle contestazioni loro elevate, che contemplavano anche il reato di false fatturazioni.

In tale contesto appare un'evidente forzatura sostenere la lacunosità dell'istanza, considerato che in essa viene indicato con precisione il contesto investigativo - del quale le reclamanti erano già perfettamente a conoscenza- fonte della *notitia decoctionis*.

Anche l'ulteriore censura è manifestamente infondata.

Le reclamanti non considerano che, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, nel caso in cui il credito contestato risulti già accertato con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, il giudice prefallimentare, tenuto a un accertamento incidentale sulla fondatezza del credito, può adempiere al suo dovere di motivazione, mediante un mero rinvio all'esito di quel compiuto accertamento giudiziale (Cass. Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. [5001](#) del 14/03/2016). Una motivazione più approfondita è per converso richiesta qualora il giudice intenda discostarsi da quelle risultanze, dovendo in tal caso "*dare specificamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione*" (Cass. cit.).

I principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità vanno pertanto esattamente nella direzione contraria a quella prospettata nel reclamo, laddove si sostiene che "*..il giudice fallimentare ,,non potrà limitarsi a registrare la provvisoria esecutorietà del provvedimento altrove emesso...[ma]..deve farsi carico di esaminare, seppur sommariamente, le articolate censure mosse dalla società alla sentenza del giudice tributario..*".

Pertanto la sentenza del tribunale di Como risulta immune da censure, non solo in quanto la contestazione del credito portato dalle tre cartelle esattoriali viene superata sulla base del richiamo alla sentenza della [Organizzazione\\_2](#)

[\[...\]](#) e al carattere esecutivo delle statuizioni in essa contenuta, ma anche perché esamina le argomentazioni difensive delle reclamanti sollevate innanzi al Giudice tributario qualificandole <<*inconferenti o quanto meno non tali da far ritenere insussistente la debitoria erariale*>>

E' infine irrilevante che gli unici debiti siano quelli con l'Erario: anche a non volere tenere conto delle cartelle esattoriali impugnate dalla reclamante innanzi alla [Organizzazione\\_2](#) la società è in stato di insolvenza già solo considerando che non poteva far fronte anche solo al debito non contestato.

\*

Il reclamo deve pertanto essere respinto e la sentenza di fallimento confermata. Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano secondo le nuove tabelle di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 come da dispositivo, a favore della

parte reclamata (valore indeterminabile – complessità media -senza compensi per istruttoria/trattazione e fase decisionale, data l'essenzialità del rito).

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle reclamanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.

### **P.Q.M.**

la Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo come sopra proposto ex art. 18 L.F. avverso la sentenza n.53/2022, emessa dal Tribunale di Como il 12 giugno 2022 e pubblicata il 24 giugno 2022, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta il reclamo e conseguentemente conferma la reclamata sentenza;
- 2) condanna le reclamanti a rifondere al CP\_2 le spese del giudizio liquidate in euro 3476,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
- 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle reclamanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.

Così deciso in Milano il 27 ottobre 2022

Il Consigliere est Francesca Vullo

Il Presidente Anna Mantovani